

大法官講堂：

中華民國憲法及政府（一）

第二十九講 受益權

授課教師：湯德宗教授
國立臺灣大學政治學系



【本著作除另有註明外，採取創用 CC「姓名標示
—非商業性—相同方式分享」臺灣 3.0 版授權釋出】

受 益 權

湯德宗

憲法有聲書

目 次

壹、受益權之性質與分類

一、受益權之性質

Q 受益（請求）權與自由權之積極面向（國家保護義務）有別？

公法上請求權 v. 制度性保障（積極構建制度之義務）

Ω 國家「作為義務」之內涵有別？

主觀權利（judicially enforceable rights）v.

客觀法秩序（原則）（objective legal order/ principle）

自由權消極面向（人民消極地免於國家干涉之權利）→

自由權積極面向（國家應積極地建構制度，以維護人民之自由權利）→

賦予人民請求國家為特定作為之權利（主觀受益請求權）

觀想：釋字 490（替代役），290（殘障人士學歷替代），

二、受益權之分類

1. 物質受益／程序受益／資訊受益

（依受益之內容為區分）

2. 行政受益／司法受益／經濟受益

(依授益之性質為區分)

三、UK_WC

§27 (social and economic rights) 經濟暨社會權

27.1 In making provision for the social and economic welfare of the people of the United Kingdom, Parliament and the Assemblies shall be guided by the principles contained in the International Covenants and Charters to which the United Kingdom is signatory, and in particular by-

- .1 the right of workers **to earn their living in an occupation freely entered upon;**
- .2 the right of everyone to an **adequate standard of living**, including adequate food, clothing and housing;
- .3 the right of everyone to **social security;**
- .4 the right of everyone to the **enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health;**
- .5 the right of everyone to **education;**
- .6 the right of workers to resort to **collective action** in the event of a conflict of interests, including the right to strike;
- .7 the right of every worker to **enjoy satisfactory health and safety conditions in their working environment.**

27. 2 Parliament and the Assemblies of Scotland and Northern Ireland shall- 訴訟權（平等近用法院之權）

- .1 secure that the working of the legal system promotes justice **on the basis of equality of access;** and
- .2 in particular, provide by law for **legal aid and services** to ensure that no one is prevented from securing justice by reason of economic or other disabilities. 法律扶助

27. 3 *The provisions of this Article are not enforceable in any court.*

§28 (Access to official information) (政府資訊公開請求權)

28. 1 There is a **right of access** by the public **to the information** held by any **public authority** performing functions with respect to the government of the United Kingdom, a nation or a region, or to local government.
28. 2 This right is subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary in a democratic society--
- . 1 for the protection of national security; 國安
 - . 2 in the interests of law enforcement or the prevention and detection of crime; 執法
 - . 3 for the protection of personal privacy, legal privilege or commercial processes or transactions; 隱私、職業秘密
 - . 4 to enable a public service to perform its constitutional functions or a public authority, when acting in the capacity of *regulator, contractor or employer*, to perform its functions.
28. 3 Act of Parliament shall-
- . 1 prescribe the **procedures** to enable the right of access to official information to be readily exercised and enforced; and
 - . 2 make provision for the appointment, powers and procedures of a Parliamentary Commissioner for Information.
28. 4 The Commissioner-

- . 1 shall *investigate* refusals of access to official information and complaints of delay or obstruction in the granting of such access; and
- . 2 may *require* public authorities to give access to official information or to *compensate* for unwarranted delays in giving such access.

§29 (Use of information by public authorities)(機關使用個資權)

29. 1 Any person required by law to provide information to a public authority shall ***be informed of the purposes*** for which that information is required. 告知蒐集目的
29. 2 Any information so provided shall be used for those purposes only. 限於原始目的使用
29. 3 No such information shall be communicated to any other public authority unless- 傳輸限制
- . 1 that communication is authorised by law; and
 - . 2 at the time the information was required, the person from whom it was required was informed that it might be communicated to the other public authority and of the purposes for which it might be used by that other public authority.
29. 4 Paragraph .3.2 does not apply where the communication of the information is sought for the purposes of investigating fraud or crime. 

四、我國

1. 憲法 §15 (生存權、工作權)
2. 憲法 §16 (請願、訴願、訴訟權)

3. 憲法 §21 (受國民教育之權利及義務)

貳、生存權 (§15)

一、廣義生存權 (= 生命權 + 狹義生存權)

1. 生命權 (right to life)

1.1 UK_WC §2

2.1 Everyone's *right to life* shall be protected by law.

2.2 No one shall be deprived of life intentionally.

2.3 Deprivation of life shall not be regarded as inflicted in contravention of this Article when it results from the use of force which is *no more than absolutely necessary*--

.1 in defence of any person from unlawful violence; or

.2 in action lawfully taken for the purpose of quelling a riot or insurrection.

2.4 No one shall be condemned to death or executed. 

1.2 GG §2-II

”Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit” (生命權及身體不受傷害權)

1.3 ICCPR §6 (The right to life) &

General Comment No. 06 (1982/04/30)

General Comment No. 14 (1984/11/09) 

2. 指標案例

2.1 釋字 476

肅清煙毒條例第五條第一項：「販賣、運輸、製造毒品、鴉片或麻煙者，處死刑或無期徒刑。」毒品危害防制條例第四條第一項：「製造、運輸、販賣第一級毒品者，

處死刑或無期徒刑」，係本於特別法嚴禁毒害之目的而為之處罰，乃維護國家安全、社會秩序及增進公共利益所必要，無違憲法第二十三條之規定，與憲法第十五條亦無牴觸。

2.2 釋字 551

毒品危害防制條例第十六條規定：「栽贓誣陷或捏造證據誣告他人犯本條例之罪者，處以其所誣告之罪之刑」，未顧及行為人負擔刑事責任應以其行為本身之惡害程度予以非難評價之刑法原則，強調同害之原始報應刑思想，以所誣告罪名反坐，所採措置與欲達成目的及所需程度有失均衡；其責任與刑罰不相對應，罪刑未臻相當，與憲法第二十三條所定比例原則未盡相符。

Q 「罪刑不相當」意即違反「比例原則」？

二、狹義生存權

1. 聯合國經社文公約（ICESCR）

1.1 工作權

§§ 6, 7, 8 (≡ UK_WC § 27.1.1, 27.1.6, 27.1.7)

1.2 經濟權

§11 (Right to an adequate standard of living)

(≡ UK_WC § 27.1.2)

§12 (Right to health)

(≡ UK_WC §27.1.4)

1.3 社會權

§9 (Right to social security, including social insurance)

(≡ UK_WC §27.1.3)

1.4 文化權

§13 (≡ UK_WC §27.1.5) 

2. 日本憲法 § 25-I :

「任何國民，均有享受健康及文化的最低生活之權利」

3. Checklist

3.1 IV. C. Social rights/ 6. Standard of living

3.2 IV. B. Economic rights/ 13. right to social security 

4. 指標案例

釋字 422 (適當生活水準之保障，right to an adequate standard of living)

釋字 472 (最低生活水準之保障，包含「全民健保」給付，right to social security)

釋字 694 (所得稅法 §17-I-1-(4) 關於無謀生能力人受扶養者，以未滿 20 歲或年滿 60 歲為限，得列報扣除之規定，違反生存權之平等保護)

釋字 709 〈湯德宗大法官協同暨部分不同意見書〉

都更條例 §10-II 關於申請核准「都更概要」應獲居民之同意比率乃屬「實質正當」問題，為尊重立法者形成經社權之裁量空間，應採低標審查。僅當立法者全然未有規定或規定顯不合理時，違憲審查機關始宣告其違憲。

參、工作權

一、聯合國經社文公約 (ICESCR)/UK_WC

1. §6 (Right to work)/UK_WC §27.1.1

2. §7 (Right to conditions of work)/UK_WC §27.1.7

3. §8-1(a) (Right to form and join trade unions) &

§8-1 (d) (Right to strike) /UK_WC §27.1.6 

二、Checklist

1. IV. B. Economic rights / 12. Right to work
2. IV. B. Economic rights / 14. Trade union rights 

三、意涵

釋字 404（憲法第十五條規定人民之工作權應予保障，故人民得自由選擇工作及職業，以維持生計）

指標案例

1. 釋字 711（藥師法 §11 藥師執業處所以一處為限，違憲）

Q 系爭規定如何限制藥師之工作權？係屬「職業執行自由之限制」？抑或「職業選擇自由之（客觀）限制」？

Q 系爭函釋限制兼具藥師及護理人員資格者，其執業場所應以同一處所為限，如何違憲？

Q 如何避免行政機關假「個案函覆」之名，行「通案函釋」之實，以規避大法官審查？

2. 釋字 702

Q 教師法（98/11/25）第十四條第一項第六款：「教師聘任後除有下列各款之一者外，不得解聘、停聘或不續聘：……六、行為不檢有損師道，經有關機關查證屬實」之規定，違反法律明確性原則？

Q 同條第三項後段規定：已聘任之教師有前開第六款之情形者，「應報請主管教育行政機關核准後，予以解聘、停聘或不續聘」，違反比例原則？

Q 同條第三項前段規定：有教師法第十四條第一項第六款情形者，「不得聘任為教師」之規定，違反比例原則？

3. 釋字 637

公務員服務法第十四條之一（旋轉門條款）：「公務員於其離職後三年內，不得擔任與其離職前五年內之職務直接相關之營利事業董事、監察人、經理、執行業務之股東或顧問」

Q 限制公教人員退職後，支領月退俸者，不得再任職私部門之規定，合憲？

4. 釋字 494（勞動條件之底限）

事業單位依其事業性質以及勞動態樣，固得與勞工另訂定勞動條件，但不得低於勞動基準法所定之最低標準

5. 釋字 462（大學教師升等之實質正當暨程序正當）

大學教師升等資格之審查，涉及人民工作權與職業資格之取得，除應有法律規定之依據外，主管機關所訂定之實施程序，尚須保證能對升等申請人專業學術能力及成就作成客觀可信、公平正確之評量，始符合憲法第二十三條之比例原則

Q 本件較與釋字 491，保障更周延？

6. 釋字 584（具重大犯罪前科者，終身不得擔任計程車駕駛）

道路交通管理處罰條例第三十七條第一項：「曾犯故意殺人、搶劫、搶奪、強盜、恐嚇取財、擄人勒贖或刑法第二百二十一條至第二百二十九條妨害性自主之罪，經判決罪刑確定者，不准辦理營業小客車駕駛人執業登記」，係屬職業小客車駕駛之「主觀條件」限制，合憲。

📖 湯德宗，〈違憲審查基準體系建構初探-- 階層式比例原則構想〉，載《憲法解釋之理論與實務》第六輯（下冊），

頁 625～637 (2009 年) (德國介紹藥房案(1958)三階理論)

四、執業範圍之限制

1. 釋字 404

衛生署函釋中醫師不得開立西藥處方，與憲法保障工作權意旨尚無牴觸

2. 釋字 411

經濟部等會同訂定「各科技師執業範圍」，關於土木工程科技師執業範圍，限制「建築物結構之規劃、設計、研究、分析業務限於高度三十六公尺以下」，以上則屬結構工程科技師執業範圍，與憲法對人民工作權之保障，尚無牴觸

3. 釋字 634

證券投資顧問事業之業務範圍不包括僅提供一般性之證券投資資訊，而非以直接或間接從事個別有價證券價值分析或推介建議為目的之證券投資講習

肆、程序受益權 (§16)

一、請願權

1. 意涵

1.1 請願 (請願法 (58/12/18) §2)

1.2 陳情 (行政程序法 §168)

2. 程序性給付之內涵

請願法 §8

行政程序法 §§171, 173

3. 要件

- 3.1 事項限制（請願法 §§3, 4）
- 3.2 方式限制（請願法 §5 v. 行政程序法 §169）
- 3.3 其他限制（請願法 §§6, 11）

二、訴願權

1. 意涵

- 1.1 訴願法 §§ 1-I, 2-I
- 1.2 行政處分
 - 1.2.1 定義（訴願法 §3）
 - 1.2.2 認定（釋字 423）

2. 程序性給付之內涵

- 2.1 要式（訴願法 §56）
- 2.2 審理（訴願法 §§52, 53, 55）

📖 湯德宗，〈論訴願的正當程序〉，收於氏著《行政程序法論-- 論正當行政程序》，頁 403 以下（2005 年，二版）。

3. 效力

- 3.1 個案拘束力（訴願法 §§ 95, 96）
- 3.2 訴願前置主義
行政訴訟法 §4（撤銷之訴），§5（課予義務訴訟）

三、訴訟權（right to a court, right to a fair trial）

1. 概念

1.1 憲法上的「訴訟」概念

- 1.1.1 §77（民事訴訟、刑事訴訟、行政訴訟、公務員懲戒）
- 1.1.2 §132（選舉訴訟）

1.2 法理

1.2.1 「有權利，即有救濟」(*ubi jus ibi remedium*)

- 釋字 243 (服公職權)
- 釋字 684 (一般受教育權？憲法 §22？)
- Cf. 釋字 626 理由書 [4]
- 釋字 736 (聘約所載權利？)

1.2.2 須為「權利」(rights) 或「法律上利益」(法律所保護之利益)(vested interests, entitlements) 遭受損害；至「特權／特惠」(privileges) 遭受侵害，則不得訴訟救濟

- 釋字 486 「憲法上所保障之權利或法律上之利益受侵害者，其主體均得依法請求救濟」
- 釋字 569, 691 〈湯德宗大法官協同意見書〉
- 釋字 736 (權利或法律上利益)

2. 訴訟權核心義涵

2.1 近用法院權 (right of access to the courts)

2.1.1 普遍近用法院 (general access to the courts)

不得剝奪人民向法院訴請救濟的機會

- 釋字 273, 418, 667

「特別權力關係」(因身份而剝奪訴訟權) 理論之瓦解

- 公法上勤務關係／公務員、軍人
 - A. 財產關係爭議 (釋字 187, 201, 266, 312)
 - B. 身份關係爭議 (釋字 243, 298, 323, 338；430)
- 公法上營造物利用關係／學生
 - 釋字 382, 684
- 公法上特別監督關係
 - A. 律師 (釋字 378)

B. 會計師（釋字 295）

- 公法上營造物利用關係／囚犯（受刑人）

釋字 681（撤銷假釋之處分應予受假釋人，於入監執行殘餘刑期前，適時向法院請求救濟的機會）

釋字 691「理由書」[3]（鑑於行政機關不予假釋之決定具有行政行為之性質，依照行政訴訟法第二條以下有關規定，此類爭議由行政法院審理）

2.1.2 平等、有效近用法院 (equal and effective access to the courts)

- 財富歧視（釋字 224 號, 211 & 439, 288, 321）
- 其他限制

釋字 507（專利法 131 條要求被害人須檢附侵害鑑定報告，始得提出告訴，係對人民訴訟權所為不必要之限制，違反比例原則）

- 訴訟費用（釋字 225）
- 訴訟救助（legal aid and service）（釋字 153, 229）

2.2 公正受審權（unbiased tribunal, 法院組織之制度性保障）

2.2.1 法庭

2.2.2 獨立

2.2.3 公正與迴避（釋字 178, 256）

2.2.4 依法設立

2.3 公平受審權（fair trial, 訴訟程序之制度性保障）

2.3.1 正當程序保障

- 釋字 396（公務員懲戒之正當程序）
- 釋字 418（交通違規事件抗告正當程序）

- 釋字 654（律師接見受羈押被告時，不問是否為達成羈押目的或維持押所秩序之必要，概予聽、錄音）

2.3.2 有效救濟（及時救濟）

- 釋字 720, 725

3. 訴訟權之外沿義涵

3.1 審級限制

- 釋字 154（再審事由之限制）
- 釋字 160（上訴事由之限制）
- 釋字 393（再審事由之限制等）
- 釋字 442（二審終結不得提起再審）
- 釋字 629（起訴所得受之利益是否逾一定金額，決定適用通常訴訟程序或簡易訴訟程序）
- 釋字 639（羈押之被告僅得向原法院聲請撤銷或變更該處分，不得提起抗告）

伍、資訊受益權（政府資訊公開請求權）

一、政府資訊公開請求權之定

1. 屬「知的權利」（right to know）
2. 屬「受益權」

二、政府資訊公開請求權入憲的必要

1. 資訊時代人民之根本的基本權（fundamental rights）
 - 1.1 資訊公開為資訊時代體現思辨民主（deliberative democracy）的前提要件
 - 1.2 根本基本權（fundamental rights）的概念
2. 憲法所保障的主觀權利

2.1 得以訴訟請求實現的資訊受益請求權

2.2 為「憲法」保障之權利，非僅「法律」保障之權利

📖 湯德宗，〈政府資訊公開請求權入憲之研究〉，收於《憲法解釋之理論與實務第五輯》，頁 261～291（2007 年）。

陸、受教之權利與義務（right to and duty of education）

一、國民教育

1. 憲 §21（受國民教育之權利與義務）

2. 憲 §160-I（「六歲至十二歲之學齡兒童，一律受基本教育，免納學費。其貧苦者，由政府供給書籍」）

3. 國民教育法（100/11/30）

§1（宗旨）

§2（義務教育）

「凡六歲至十五歲之國民，應受國民教育；已逾齡未受國民教育之國民，應受國民補習教育。

六歲至十五歲國民之強迫入學，另以法律定之。」

§3（國民教育 = 國民小學教育 + 國民中學教育）

§5（國民教育免納學費）

■ Q 十二年國教排富條款，合憲？

4. 強迫入學條例（92/01/15，100/11/30）

§6（義務人 = 父母或監護人）

§9-III（處罰）

§13（身心障礙適齡國民應經鑑定後，安置入學實施特殊教育）

二、其他教育

Q 人民有受國民教育以外教育之權利？

釋字 382（各級學校學生受教權？）

釋字 684（大學生有受教權？憲法依據？）

【進階閱讀】

湯德宗，〈憲法解釋與訴訟權保障-- 以公務員保障與懲戒為中心〉，《憲政時代》，第 30 卷 3 期，頁 353～389（2005 年 1 月）。

湯德宗，〈論訂定考績丙等比例並命資退之合憲性-- 公務人員考績法修正草案改進芻議〉，《法令月刊》，第 62 卷 3 期，頁 4～24（2011 年 3 月）。

Frank Michelman, *The Supreme Court and Litigation Access Fees: The Right to Protect One's Right*, Part I, 1973 DUKE L. J. 153; Part II, 1974 DUKE L. J. 527.

版權聲明

頁碼	作品	版權標示	作者／來源
514-516, 517	27.1 In making provision for the social and economic welfare of the people of the United Kingdom... is sought for the purposes of investigating fraud or crime. 2.1 Everyone's right to life shall be protected by law...No one shall be condemned to death or executed.		The Institute for Public Policy Research , 《 The Constitution of the United Kingdom 》 P59-61, P47 (http://www.ippr.org/files/images/media/files/publication/2014/01/the-constitution-of-the-united-kingdom_1991-2014_1420.pdf?noredirect=1) 瀏覽日期：2016/10/6， 本作品依據著作權法第46、52、65 條合理使用。
517	General Comment No. 06 (1982/04/30) General Comment No. 14 (1984/11/09)		《 International Covenant on Civil and Political Rights 》 本作品屬公共領域。
518-519, 519-520	§§ 6, 7, 8 §11 (Right to an adequate standard of living) ...§13 §6 (Right to work) ...§8-1 (d) (Right to strike)		《 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 》 本作品屬公共領域。

519, 520	3.1 IV. C. Social rights/ 6. Standard of living 3.2 IV. B. Economic rights/ 13. right to social security 1. IV. B. Economic rights/ 12. Right to work 2. IV. B. Economic rights/ 14. Trade union rights		Albert P. Blaustein , 《Framing the Modern Constitution: A Checklist》本作品依據 著作權法第 46、52、65 條合理使用。
-------------	--	---	--